4. Méthodes d'évaluation des fonds de commerce

a. Méthodes autres que la méthode des barèmes

PRÉSENTATION

71100 Parmi une grande diversité de méthodes d'évaluation des fonds de commerce, les **méthodes mathématiques** qui mettent en formules complexes les éléments privilégiés de l'activité commerciale (méthodes Retail, Leake, etc.) supposent une connaissance certaine des données comptables, voire analytiques, du fonds à estimer, ce qui exclut souvent leur utilisation dans le contexte d'une recherche de valeur vénale définie par référence au marché.

Les principales **autres méthodes** sont l'évaluation par comparaison (n° 71105 s.), l'évaluation par le chiffre d'affaires (n° 71120 s.), l'évaluation par les bénéfices (n° 71130 s.), l'évaluation par l'excédent brut d'exploitation (n° 71145), l'évaluation par l'excédent brut d'exploitation associé à la valeur du droit au bail (n° 71150 s.), l'évaluation sur la base des flux futurs (n° 71155) et l'évaluation au moyen de barèmes professionnels (n° 71180 s.).

L'évaluation par comparaison et, en complément ou à défaut, l'évaluation à l'aide de barèmes professionnels, sont les **méthodes les plus pratiquées** par les tribunaux.

Rappelons à cet égard le **principe général** posé par la Cour de cassation selon lequel la valeur vénale réelle d'un fonds de commerce ne peut pas être déterminée sans qu'il soit procédé à des **comparaisons** tirées de la cession, à l'époque de la mutation, de fonds de commerce intrinsèquement similaires (Cass. com. 4-10-1988 n° 87-12633 : RJF 1/89 n° 131 ; Cass. com. 9-5-1990 n° 663 : RJF 7/90 n° 924). Les **autres méthodes** d'évaluation peuvent être utilisées en complément de la méthode par comparaison ou lorsque toute comparaison est impossible faute de termes de comparaison suffisamment nombreux et probants.

ÉVALUATION PAR COMPARAISON

71105 L'évaluation par comparaison consiste à se référer à des mutations de fonds de commerce comparables au fonds à évaluer par un maximum de **critères de comparaison** : nature, état, situation, importance, etc. Cette méthode exige une bonne connaissance du marché local pour éviter des comparaisons hasardeuses. Elle suppose des conditions matérielles, économiques et juridiques d'exploitation comparables entre le fonds à estimer et les termes de référence.

Elle nécessite :

1. La **collecte de données** : rechercher des informations sur des ventes récentes de fonds de commerce similaires dans la même région ou secteur d'activité. Les données doivent inclure le prix de vente, les caractéristiques du fonds (taille, emplacement, type d'activité, etc.) et d'autres facteurs pertinents.

2. L'**analyse des transactions comparables** : identifier les fonds de commerce qui sont les plus comparables au fonds à évaluer, en termes de caractéristiques et de conditions de marché. Cela inclut des critères tels que la taille, l'emplacement, le chiffre d'affaires et la rentabilité.

3. L'**ajustement des différences** : ajuster les prix des transactions comparables pour tenir compte des différences entre ces fonds et le fonds à évaluer. Par exemple, un fonds de commerce plus grand ou mieux situé pourrait justifier un prix plus élevé.

4. Le **calcul de la valeur** : déterminer une valeur moyenne ou médiane à partir des transactions ajustées. Cette valeur peut être utilisée comme estimation de la valeur du fonds de commerce.

5. La **validation** et l'**ajustement final** : vérifier que l'évaluation est cohérente avec les conditions actuelles du marché et l'ajuster si nécessaire.

Cette méthode repose sur l'hypothèse que le marché est actif et que les transactions récentes reflètent la valeur réelle des fonds de commerce. Elle est souvent utilisée en complément d'autres méthodes d'évaluation pour obtenir une estimation plus précise.

71110 La Cour de cassation contrôle la **pertinence concrète des éléments retenus** pour déterminer la valeur vénale litigieuse d'un fonds de commerce. Elle a ainsi validé un arrêt qui, après avoir relevé que la valeur vénale réelle du fonds de commerce cédé pouvait être déterminée par comparaison avec d'autres cessions (intervenues en nombre suffisant et à des dates relativement proches de la cession litigieuse) de fonds de même nature et situés dans des villes de taille et de tissu économique semblables, retient que le chiffre d'affaires moyen du fonds acquis et ceux des fonds de comparaison les plaçaient dans une même catégorie d'importance d'activité et que la valeur du ratio entre le prix de vente et le chiffre d'affaires retenue par l'administration était inférieure à celle des termes de comparaison. La pertinence de cette évaluation par comparaison n'était pas affectée par la circonstance que certains termes de comparaison correspondaient à des fonds situés hors d'un centre commercial, dans la mesure où la situation privilégiée du fonds litigieux au sein d'un tel centre induisait un afflux régulier de clientèle (Cass. com. 6-2-2007 n° 05-16.448 : RJF 6/07 n° 765).

● ÉVALUATION PAR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

71120 Cette méthode est **largement utilisée** par les évaluateurs professionnels. Elle consiste à appliquer au chiffre d'affaires un coefficient tiré non pas d'un barème préétabli mais d'une étude objective réalisée par l'expert à partir des transactions portant sur des fonds comparables observées dans le secteur géographique concerné.

Le chiffre d'affaires à retenir est le **chiffre d'affaires moyen** qui se définit comme la moyenne des chiffres d'affaires normaux que le fonds de commerce est supposé réaliser dans l'avenir, compte tenu des résultats d'une étude de marché effectuée spécifiquement. On retient généralement le chiffre d'affaires brut hors taxe. Il peut être annuel, hebdomadaire ou journalier.

Valeur du fonds = chiffre d'affaires HT × n

où n est le coefficient multiplicateur constaté sur le marché des fonds du même type.

71125

Exemple

Soit une entreprise de boucherie dont le chiffre d'affaires des trois années précédentes s'élevait aux montants suivants.

Années	N - 3	N - 2	N - 1	Moyenne
Chiffre d'affaires	2 623 000 €	4 193 000 €	2 656 000 €	3 157 333 €

Le fonds de commerce de cette entreprise pourra être évalué comme suit :

Base CA	3 157 333 €
Coefficient retenu	25 %
Valeur du fonds de commerce	789 333 €
Valeur arrondie à	**789 000 €**

● ÉVALUATION PAR LES BÉNÉFICES

71130 L'évaluation par les bénéfices consiste à appliquer aux bénéfices un coefficient tiré non pas d'un barème mais d'une **observation objective du marché.** Cette méthode peut s'analyser comme une évaluation par comparaison privilégiant l'un des paramètres de la valeur d'un fonds, à savoir le bénéfice dégagé.
Elle est délicate à appliquer du fait des **facteurs de gestion** qui interviennent dans la détermination du bénéfice réel d'une exploitation. Un bénéfice important ne constitue pas nécessairement un gage de qualité du fonds ; par exemple, l'importance des bénéfices affichés peut révéler un déficit d'investissement susceptible de dévaloriser le fonds à plus ou moins long terme. Il est donc préconisé de réintégrer dans les bénéfices les amortissements excédant une dépréciation normale ou les provisions sans objet. Il convient également d'ajouter, dans certaines circonstances, les salaires et charges sociales des dirigeants, surtout lorsqu'ils sont supérieurs à la rémunération qui serait attendue du type d'activité exercée. Enfin, il importe que la reproduction des résultats présente une probabilité suffisante, ce qui peut réduire l'intérêt de la méthode dans le cas des entreprises confrontées à des aléas commerciaux ou, plus généralement, en période de crise économique.

71135 Pour tenir compte de la progression ou de la régression du commerce, on applique des **coefficients de pondération** déduits de l'observation du marché.
L'évaluateur peut également appliquer l'**indice Insee** du coût de la

construction pour tenir compte de l'érosion monétaire. On aboutit ainsi à la formule :

Valeur du fonds = Bénéfice pondéré × n

où n est le coefficient multiplicateur qui varie, généralement, de 1 à 10.

● ÉVALUATION PAR L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE OU EBITDA)

71145 L'estimation d'un fonds de commerce par l'excédent brut d'exploitation est une variante de l'évaluation par le bénéfice ; elle consiste à appliquer un coefficient à l'EBE.
Les **modalités de calcul** de l'EBE diffèrent suivant les sources utilisées. Il s'agit, en règle générale, du résultat d'exploitation, augmenté des amortissements et des provisions pour risque à caractère de réserve (marge brute d'autofinancement ou cash-flow), auquel sont généralement ajoutés tout ou partie du salaire et des charges sociales des dirigeants, ainsi que, le cas échéant, les frais financiers.
Le résultat ainsi dégagé reflète en principe les capacités bénéficiaires de l'établissement.
On retient l'EBE moyen des trois dernières années, indépendamment de tout événement extraordinaire (la maladie de l'exploitant ou l'ouverture du commerce). Ce bénéfice est affecté d'un coefficient qui peut varier de 1 à 9, mais s'inscrit généralement dans une fourchette de l'ordre de 3 à 7 fois la rentabilité moyenne.

● ÉVALUATION PAR L'EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION ASSOCIÉ À LA VALEUR DU DROIT AU BAIL

71150 Cette méthode affine la méthode de la marge brute en prenant en compte la valeur du droit au bail. Elle opère une distinction entre, d'une part, la valeur du droit au bail liée à la faiblesse du loyer par rapport au marché qui entraîne une véritable rente de situation et, d'autre part, la valeur de la clientèle liée au travail de l'exploitant qui exprime la capacité bénéficiaire qui serait celle du fonds si le loyer correspondait à la valeur locative de marché.
Dans un premier temps, la **valeur du droit au bail** est déterminée par la méthode du différentiel de loyer (différentiel de loyer = valeur locative de marché - loyer effectif du local) (voir n° 71280).
Dans un second temps, la valeur liée au **travail de l'exploitant** est déterminée par référence à l'excédent brut d'exploitation (EBE), défini comme étant le résultat économique de l'entreprise qui ne tient compte ni de la manière dont l'entreprise est financée, ni de sa politique d'amortissement ou de provision, ni des éléments exceptionnels de son activité.
La **définition de l'excédent brut d'exploitation** retenue dans le cadre de cette méthode d'évaluation est la suivante : c'est le résultat d'exploitation augmenté de la dotation aux amortissements, des provisions, de l'excédent de rémunération perçu par l'exploitant par rapport à son travail effectif, des éventuels frais de siège, et de la part anormale des variations de stock.

Si l'**excédent brut d'exploitation** est **inférieur à la différence entre la valeur locative de marché et le loyer effectif du local** (c'est-à-dire à l'économie de loyer procurée par le bail), la valeur du fonds n'excède pas la valeur du droit au bail correspondant.

Si l'excédent brut d'exploitation est **supérieur à l'économie de loyer,** l'excédent (EBE – économie de loyer) représente les capacités bénéficiaires réelles du fonds indépendamment de toute rente de situation liée à « l'insuffisance de loyer ». Il est affecté d'un **coefficient** généralement compris entre 2 et 7 suivant la qualité de l'exploitation : de 2 à 4 pour les fonds exploités par des indépendants et de 5 à 7 pour des fonds exploités par des enseignes nationales (ce coefficient qui dépend du taux de marge et du volume de chiffre d'affaires réalisé par l'exploitant est plus élevé pour les enseignes nationales, compte tenu de leur taux de marge et de leurs volumes de chiffre d'affaires généralement plus élevés). La capitalisation des bénéfices générés par le travail de l'exploitant donne la valeur de la clientèle, des agencements et du matériel.

La **valeur du fonds dans son ensemble** est égale à la somme de ces deux éléments : valeur du droit au bail et valeur liée au travail de l'exploitant.

71152

Exemple

L'évaluateur a recueilli les données suivantes en vue de l'évaluation d'un fonds de commerce selon la méthode de l'EBE :

- Excédent brut d'exploitation :	152 250 €
- Loyer des locaux :	24 000 €
- Valeur locative de marché :	40 000 €
- Économie de loyer (ou différentiel de loyer) :	16 000 €

La valeur du droit au bail sera obtenue en appliquant un coefficient de situation de 5 (assez bon emplacement) à l'économie de loyer, soit :

Valeur du droit au bail : 16 000 € × 5	80 000 €

La valeur liée au travail de l'exploitant sera calculée en affectant l'EBE diminué de l'économie de loyer du coefficient 4 (exploitation indépendante dynamique).

EBE - économie de loyer = 152 250 € – 16 000 €	136 250 €
Capitalisation EBE = 136 250 € × 4	545 000 €
Valeur du fonds de commerce : 80 000 € + 545 000 €	625 000 €

On voit que, dans cet exemple, la part du travail de l'exploitant est déterminante dans la valeur du fonds évalué.

ÉVALUATION SUR LA BASE DES FLUX FUTURS

71155 La méthode basée sur les flux futurs est particulièrement utile pour les entreprises ayant des flux de trésorerie stables et prévisibles. Elle permet d'évaluer la valeur intrinsèque d'un fonds de commerce en tenant compte des risques et des opportunités futures.
Cette méthode est fondée sur le postulat selon lequel la valeur d'un bien est fonction des revenus qu'il est susceptible de générer sur une période. Elle nécessite la formulation de nombreuses hypothèses de travail, lesquelles peuvent avoir un impact sensible sur les résultats obtenus.
Il s'agit, le plus souvent, d'une méthode de recoupement permettant d'apprécier le prix maximal qui peut être mis pour acquérir un fonds de commerce.
Cette méthode de valorisation se base sur les **revenus prévisionnels** futurs de l'entreprise. Il s'agit d'actualiser les flux futurs de trésorerie sur un certain nombre d'années. L'évaluation se fait sur la base du schéma exposé n° 71165 s.

EXPOSÉ DE LA MÉTHODE

71160 Cette méthode se décompose en six temps.
1. Prévision des flux. Il convient de faire une **prévision des flux de trésorerie disponibles,** c'est-à-dire estimer les flux de trésorerie futurs que l'entreprise générera. Cela inclut les revenus projetés, les dépenses, les investissements et les variations du besoin en fonds de roulement.
Les **revenus à considérer** seront notamment les suivants :
- le chiffre d'affaires ;
- les recettes annexes.

Les **décaissements** à prendre en compte seront notamment les charges d'exploitation à l'exception des provisions ou amortissements.
2. Période prise en compte. Il convient de déterminer la **période de prévision** qui peut aller de quatre à six ans, selon la stabilité et la prévisibilité des revenus de l'entreprise. Le bien sera considéré comme revendu à la fin de la période pour une valeur que l'expert justifiera en se référant notamment à la capitalisation du revenu net récurrent de la dernière année.
3. Taux d'actualisation. Il convient d'arrêter le taux d'actualisation qui doit refléter le **risque** associé aux flux de trésorerie futurs. Le taux d'actualisation utilisé dans cette méthode est déterminé de manière différente du taux de capitalisation ; il intègre un élément financier correspondant à la rémunération de l'argent à faible risque, corrigée de primes au titre des risques généraux liés à l'immobilier et des risques spécifiques attachés au fonds (notamment pour illiquidité...).
Traditionnellement, deux méthodes sont utilisées pour déterminer le taux d'actualisation :
a) La **première méthode** prend en compte les taux de marché des emprunts de l'État. Le taux d'actualisation retenu intègre :
- le **taux sans risque,** qui couvre le taux d'inflation et le coût du temps (exemple : OAT 10 ans) ;

- la **prime de risque,** qui couvre les incertitudes liées aux anticipations de revenus futurs, ou plus précisément le prix de l'aversion à ces incertitudes. Les investisseurs préfèrent un gain relativement sûr à un gain plus important mais aléatoire (mieux vaut recevoir 100 euros qu'avoir une chance sur dix d'en recevoir 1 000). De ce fait, les investisseurs exigent en général pour investir que le rendement attendu soit supérieur à celui d'un placement non risqué, c'est-à-dire celui des emprunts d'État. Cette différence de taux, ce revenu supplémentaire espéré, exigé, est la prime de risque. Le taux correspondant, qui est la somme du taux non risqué et de la prime de risque, est le taux risqué. La prime de risque est déterminée au cas par cas par l'expert. Elle doit prendre en compte, aussi bien le risque interne, propre au contrat, que le risque externe, propre au secteur d'activité dans lequel il s'applique. Le rendement futur d'un bien immobilier étant par nature risqué, il est nécessaire que le risque correspondant soit suffisamment rémunéré pour que les investisseurs soient incités à investir ;
- la **prime de structure** ou d'illiquidité, qui traduit le fait qu'un immeuble demande beaucoup plus de temps et est plus onéreux à vendre qu'une OAT. En effet, un bien immobilier n'a pas la liquidité des valeurs mobilières, qui peuvent être rapidement arbitrées sur les marchés boursiers et financiers.

En pratique, la fourchette de prime de risque habituellement retenue par les opérateurs varie entre 0,2 % et 4 %, et les taux d'actualisation varient entre 5 % et 7 %.

b) La **seconde méthode** retient un taux basé sur le **coût moyen pondéré du capital** (CMPC) de l'entreprise. Le coût moyen pondéré du capital (CMPC), ou Weighted Average Cost of Capital (WACC) en anglais, est une mesure financière utilisée pour évaluer le coût global des capitaux d'une entreprise. Il prend en compte à la fois le coût de la dette et le coût des capitaux propres, pondérés par leur proportion respective dans la structure de financement de l'entreprise.

Formule du CMPC

$$CMPC = (E / V \times Re) + (D / V \times Rd \times (1 - T))$$

dans laquelle :
E = valeur des capitaux propres (Equity) :
D = valeur de la dette (Debt)
V = valeur totale de l'entreprise (V = E + D)
Re = coût des capitaux propres (taux de rendement attendu)
Rd = coût de la dette (taux d'intérêt sur la dette)
T = taux marginal d'imposition (corporate tax rate)

Le taux d'actualisation obtenu est un taux « calculé » plus que constaté. Il traduit à la fois la situation des taux sur le marché de l'investissement en général et le degré de risque attaché au fonds qui fait l'objet de l'évaluation.

4. Actualisation des flux de trésorerie. Cette étape consiste à actualiser les flux de trésorerie projetés à leur valeur présente en utilisant le taux d'actualisation. On obtient ainsi la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs.

5. Calcul de la valeur de l'entreprise. La valeur terminale de l'entreprise à la fin de la période de prévision peut être déterminée en utilisant une méthode

de capitalisation du dernier flux de trésorerie ou la formule de Gordon-Shapiro pour les entreprises à croissance stable. La somme de la valeur actualisée des flux de trésorerie projetés et de la valeur terminale actualisée permet d'obtenir la valeur totale de l'entreprise.

6. Ajustements de la dette et autres passifs. Il convient de déduire la dette et autres passifs pour obtenir la valeur nette du fonds de commerce.

LIMITES DE LA MÉTHODE

71165 Cette méthode est **fondée sur des prévisions** et non pas sur des chiffres financiers déjà établis. Elle nécessite une bonne connaissance des données de l'entreprise. Cette méthode d'évaluation peut être utilisée dès lors que les éléments disponibles sont suffisamment fiables et détaillés et qu'une analyse prospective peut être faite sur le fonds de commerce.

Seuls les éléments propres au détenteur du fonds (coût de financement, remboursement d'emprunt, imposition sur les bénéfices ou sur le revenu, etc.) sont exclus des flux futurs.

71170

Exemple

Excédents de trésorerie disponibles projetés (FCF) : 100 000 €, 110 000 €, 120 000 € pour les trois prochaines années.
Taux d'actualisation : 6 %
Taux de capitalisation : 7 %
Dette nette : 50 000 €
Trésorerie excédentaire : 20 000 €
Valeur du fonds de commerce
Actualisation des FCF :
Année 1 : 100 000 / 1,06 = 94 339 €
Année 2 : 110 000 / 1,062 = 97 899 €
Année 3 : 120 000 / 1,063 = 100 754 €
Valeur terminale :
100 754 € / 7 % = 1 439 343 €
Valeur terminale actualisée :
1 439 343 € / 1,063 = 1 208 500 €
Valeur totale de l'entreprise :
94 339 € + 97 899 € + 100 754 € + 1 208 500 € = 1 501 492 €
Valeur du fonds de commerce :
1 501 492 € – 50 000 € + 20 000 € = 1 471 492 €
Ainsi, la valeur estimée du fonds de commerce est de 1 470 000 €. Cet exemple est simplifié et les hypothèses doivent être ajustées en fonction des spécificités de chaque fonds de commerce.

b. Utilisation de barèmes par professions

71180 La méthode des barèmes par professions se réfère au chiffre d'affaires et consiste à appliquer aux résultats moyens des correctifs tirés d'un barème établi à partir d'une **étude de marché** généralisée sur un secteur géographique déterminé.

Le **nombre important de transactions** conclues sur la base de ce mode

d'évaluation tend à stabiliser les barèmes ; en effet, de plus en plus utilisée, cette méthode induit des valeurs de marché qui, à leur tour, assurent à la méthode des barèmes des résultats proches du jeu de l'offre et de la demande.
Il est souvent fait application de la méthode des barèmes **en complément** de la méthode par comparaison pour effectuer des recoupements. Elle peut aussi se combiner avec d'autres méthodes, telles que les méthodes d'évaluation par les bénéfices (n° 71130) ou par l'excédent brut d'exploitation (n° 71145).

● BARÈME D'ÉVALUATION PROPOSÉ

71185 Il n'existe pas de barème officiel de référence et l'administration fiscale n'a pas de barème qui lui soit propre. Les experts et auteurs spécialisés en matière d'évaluation de fonds de commerce proposent des barèmes qui divergent plus ou moins selon la profession concernée. Le travail d'un évaluateur spécialisé consiste notamment à établir son **propre barème** dûment motivé et justifié par des références spécifiques au marché de son secteur d'intervention.
Le barème proposé dans cet ouvrage (n° 71220) a été établi à partir de **mutations intervenues entre particuliers,** essentiellement en région parisienne. L'utilisation de ce barème suppose de tenir compte des observations formulées ci-après, étant précisé que les valeurs ainsi obtenues s'entendent « **matériel compris** » sans le stock.

● PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LA BONNE UTILISATION DU BARÈME

71195 Le barème ci-après (n° 71220) peut être utilisé, **seul ou à titre de recoupement,** en l'absence de termes de référence suffisamment nombreux et fiables pour permettre l'utilisation de la méthode par comparaison ou lorsque l'évaluateur ne dispose pas de l'ensemble des informations nécessaires à la mise en œuvre des méthodes financières présentées n° 71100 s.
Sauf exception, le barème permet de déterminer la valeur du fonds de commerce par **application d'un coefficient au chiffre d'affaires « hors taxe »** et non pas TTC. Cette option, conforme à la pratique majoritaire, permet de supprimer l'incidence de la TVA sur l'évaluation du fonds : une majoration du (ou des) taux appliqué(s) par l'entreprise ne doit pas se traduire par une majoration de l'évaluation et inversement.
Il appartient à l'utilisateur de se positionner dans les **fourchettes** proposées par le barème en fonction des caractéristiques du bien à évaluer et des circonstances conjoncturelles ou locales de toute nature susceptibles d'exercer une influence sur la valeur du fonds.

71200 Sauf si l'évaluateur en a déjà tenu compte lorsqu'il a positionné le bien à évaluer dans la marge de coefficient proposée par le barème, les résultats obtenus doivent être corrigés pour **tenir compte des caractéristiques propres** à l'affaire : conditions du bail, valeur de l'emplacement, conjoncture économique dans la branche exercée, importance et état des agencements, matériel, mobilier commercial, existence de parking, etc. Il est observé qu'une correction sur une valeur globale sera plus aisément appréciable et

plus facile à motiver qu'une correction de coefficient.
D'une manière générale, les taux à appliquer varient, à l'intérieur de la marge proposée pour la catégorie de biens concernée, de façon inversement proportionnelle au montant du chiffre d'affaires du fonds à évaluer.

71205 Le chiffre d'affaires retenu est, sauf conditions d'exploitation anormales, le **chiffre moyen HT des trois dernières années.** En cas de **situation conjoncturelle particulière,** il peut être justifié de pondérer les chiffres d'affaires des années concernées en les affectant d'un **coefficient** spécifique dûment motivé. Il peut en être de même, si, en raison de circonstances accidentelles locales, le chiffre d'affaires a subi des variations profondes au cours des dernières années (cas, par exemple, des fonds de commerce situés dans un secteur affecté par une opération de rénovation urbaine). Dans de telles situations, l'**effet de régulation** recherché avec la pondération peut être renforcé en considérant une période plus longue (cinq ou six ans) et/ou en écartant les années où le chiffre d'affaires doit être considéré comme non significatif. Dans ces situations particulières, la démarche d'évaluation doit être clairement justifiée.

71210 Il convient de rappeler que c'est la **valeur vénale** du fonds de commerce qui doit être recherchée, et non une valeur comptable ou une valeur de remplacement ou, même, une valeur liquidative. Ainsi, il existe des circonstances où la méthode des barèmes est inapplicable, compte tenu de la distorsion qui existerait pour le fonds entre la valeur vénale dégagée du marché par comparaison et la valeur dégagée des résultats comptables par la méthode des barèmes.

71215 La jurisprudence des tribunaux retient la **valeur du droit au bail** comme **valeur minimale** du fonds. La méthode des barèmes s'avère ainsi inadaptée chaque fois qu'elle aboutit à une valeur inférieure à la valeur du droit au bail.
L'emplacement et/ou les conditions du bail commercial sont alors réputés représenter les éléments déterminants de la valeur du fonds. Dans cette circonstance, la valeur du droit au bail est généralement calculée suivant la méthode du « différentiel de loyer » (n° 71280).

71217 Les pourcentages et les coefficients indiqués ci-après correspondent à une observation des **pratiques du marché.** Ils oscillent en fonction de la nature du fonds objet de l'évaluation. Les barèmes les plus élevés s'appliquent aux fonds localisés dans des zones attractives ou dont les locaux sont spacieux et en bon état et, à l'inverse, les barèmes les plus bas s'appliquent aux fonds localisés dans une rue peu commerçante ou dont les locaux sont en mauvais état.
On observe par ailleurs que les taux croissent en fonction de l'**importance de la population** : ainsi, les taux les plus bas se rencontrent généralement dans les communes de moins de 20 000 habitants et les taux les plus élevés dans les communes de plus de 100 000 habitants.
Enfin, les pourcentages et les coefficients ne sont plus utilisés quand le **chiffre d'affaires annuel dépasse un plafond** variant selon la nature de l'activité.

71220 Comme indiqué précédemment (n° 71195), le barème proposé ci-après se réfère, dans la généralité des cas, au **chiffre d'affaires** hors taxe généré par l'entreprise.

Les « **fourchettes de valeurs** » font apparaître les coefficients minimum et maximum constatés dans les transactions de référence, hors situations exceptionnelles.

Les **valeurs « moyennes »** ne sont données qu'à titre indicatif : elles ne sauraient être considérées comme des valeurs « normales » ou à privilégier, le choix du coefficient à retenir relevant de la décision de l'évaluateur au vu des données propres à chaque affaire.

Nature	Fourchette				Unité de barème
	Moyenne % CA	Minimum		Maximum	
Accessoires automobiles	40	20	à	60	% CA HT
Administrateur de biens et syndic	110	50	à	180	% honoraires HT/an
Agence de publicité	60	20	à	120	% CA HT
Agence de voyages	40	20	à	70	% CA HT
Agence immobilière	60	30	à	90	% CA HT
Agence matrimoniale	50	20	à	60	% CA HT
Alimentation générale	40	30	à	70	% CA HT
Ambulances	80	30	à	100	% CA HT
Ameublement	50	25	à	80	% CA HT
Animalerie-aquariophilie-oisellerie	50	20	à	70	% CA HT
Antiquités	70	30	à	90	% CA HT
Appareils médicaux	50	30	à	80	% CA HT
Armurier	40	20	à	60	% CA HT
Articles de bureau	40	20	à	80	% CA HT
Articles de pêche	40	20	à	70	% CA HT
Articles de sport	50	30	à	100	% CA HT
Arts de la table-listes de mariage	40	25	à	55	% CA HT
Assurances (courtage)	100	50	à	150	% commissions annuelles

Nature	Fourchette				Unité de barème
	Moyenne % CA	Minimum		Maximum	
Auto-école	40	30	à	60	% CA HT
Avocat	55	40	à	75	% CA HT
Bar (débit de boissons)	90	40	à	120	% CA HT
Bar à vins	80	40	à	120	% CA HT
Bazar	20	10	à	30	% CA HT
Bijouterie fantaisie	40	20	à	50	% CA HT
Bijouterie-Horlogerie	50	30	à	80	% CA HT
Blanchisserie Pressing	70	30	à	110	% CA HT
Blanchisserie industrielle	40	20	à	100	% CA HT
Bonneterie, lingerie, mercerie	40	20	à	60	% CA HT
Boucherie	40	20	à	80	% CA HT
Boulangerie-Pâtisserie	60	40	à	90	% CA HT
Bricolage	40	20	à	60	% CA HT
Brocante	40	20	à	60	% CA HT
Cabinet d'expertise comptable	90	70	à	110	% CA HT
Cabinet de radiologie	40	30	à	60	% CA HT
Cabinet dentaire	40	30	à	65	% CA HT
Cabinet médical	45	25	à	65	% CA HT
Cadeaux-articles de Paris	65	50	à	95	% CA HT
Café-tabac/remise nette tabac		2	à	4	fois de remise nette tabac
Café-tabac/tabletterie	100	80	à	140	% CA HT
Carrelage	40	20	à	60	% CA HT
Carterie-gadgets	40	20	à	60	% CA HT
Cave à vins	45	20	à	70	% CA HT
Centre de remise en forme	80	30	à	100	% CA HT
Chapellerie	40	20	à	60	% CA HT

Nature	Fourchette			Unité de barème
	Moyenne % CA	Minimum	Maximum	
Charcuterie	40	20 à	60	% CA HT
Chaussures (détail)	40	30 à	70	% CA HT
Cheminée (vente et installation)	40	30 à	60	% CA HT
Chemiserie	50	20 à	60	% CA HT
Cinéma	70	40 à	100	recette taxable/semaine
Clinique	40	30 à	50	% CA HT
Coiffeur	70	40 à	90	% CA HT
Commerce de gros (intermédiaire)	30	20 à	60	% CA HT
Confection pour enfant	40	20 à	60	% CA HT
Confiserie	60	30 à	80	% CA HT
Contrôle technique automobile	70	40 à	120	% CA HT
Cordonnerie	80	40 à	110	% CA HT
Crèmerie	60	40 à	90	% CA HT
Crêperie	90	60 à	120	% CA HT
Croissanterie-briocherie	70	40 à	90	% CA HT
Cuirs-Fourrures	40	20 à	60	% CA HT
Cuisines (vente et installation)	30	20 à	40	% CA HT
Cycles et motos	40	20 à	90	% CA HT
Déménagement	30	10 à	40	% CA HT
Diététique-produits naturels	40	20 à	70	% CA HT
Discothèque	70	40 à	100	% CA HT
Discount	40	20 à	60	% CA HT
Disquaire	30	20 à	40	% CA HT
Droguerie	30	10 à	40	% CA HT
Ébénisterie-menuiserie (fenêtre et portes)	40	20 à	60	% CA HT
Électricité automobile	40	20 à	50	% CA HT

Nature	Fourchette				Unité de barème
	Moyenne % CA	Minimum		Maximum	
Électricité générale	40	20	à	60	% CA HT
Électroménager, Hi-Fi, TV, vidéo, radio	25	20	à	40	% CA HT
Épicerie en libre-service	40	25	à	60	% CA HT
Épicerie fine	50	30	à	80	% CA HT
Faïence, porcelaine, verrerie	70	50	à	80	% CA HT
Fleuriste en libre-service	40	20	à	60	% CA HT
Fleuriste traditionnel	50	30	à	80	% CA HT
Fromageries-spécialités	50	40	à	80	% CA HT
Fruits et légumes	40	20	à	60	% CA HT
Galerie d'art	40	20	à	60	% CA HT
Garage Atelier réparations	35	20	à	70	% CA HT
Garage Station-service carburant	20	10	à	30	% CA HT
Garage Station-service lavage - lubrifiants- pneus	40	20	à	60	% CA HT
Garage-hôtel	200	100	à	300	% CA HT
Garage-vente de voitures d'occasion	25	20	à	40	% CA HT
Garage-vente de voitures neuves	25	20	à	40	% CA HT
Grains	40	20	à	60	% CA HT
Herboriste	70	60	à	90	% CA HT
Hôtel meublé	180	80	à	250	% CA HT
Hôtel Tourisme	200	160	à	320	% CA hébergement HT
Impression de documents	45	30	à	70	% CA HT
Informatique (bureautique-	40	30	à	60	% CA HT

Nature	Fourchette			Unité de barème
	Moyenne % CA	Minimum	Maximum	
micro)				
Informatique (conception de logiciel)	20	10 à	40	% CA HT
Informatique (conseil)	40	20 à	70	% CA HT
Informatique (vente de matériels bureau-micro)	40	30 à	50	% CA HT
Institut de beauté	60	30	80	% CA HT
Instruments de musique (vente d')	40	20 à	50	% CA HT
Jardinerie-paysagiste	40	20 à	70	% CA HT
Jeux - Jouets	40	20 à	60	% CA HT
Journaux et périodiques	70	40 à	80	% CA HT
Laboratoire de biologie médicale	120	90 à	140	% CA HT
Laverie automatique	130	90 à	200	% CA HT
Librairie - Papeterie	60	40 à	80	% CA HT
Librairie-édition	45	30 à	80	% CA HT
Licence de débit de boissons (IV)		25 000 € à	45 000 €	
Lingerie-bonneterie	55	30 à	80	% CA HT
Location de véhicules automobiles	35	10 à	40	% CA HT
Luminaires (vente de)	45	20 à	60	% CA HT
Maçonnerie-couverture	35	20 à	60	% CA HT
Maison de retraite	90	80 à	100	% CA HT
Marbrerie et articles funéraires	40	20 à	60	% CA HT

Nature	Fourchette			Unité de barème
	Moyenne % CA	Minimum	Maximum	
Maroquinerie	40	30 à	70	% CA HT
Meubles (vente de)	25	10 à	40	% CA HT
Nettoyage (entreprise de)	50	30 à	80	% CA HT
Office notarial	80	60 à	90	% CA HT
Optique	60	30 à	80	% CA HT
Orfèvrerie-cristallerie	40	20 à	50	% CA HT
Parfumerie	60	40 à	90	% CA HT
Pâtisserie	60	30 à	90	% CA HT
Peinture-papier peint-vitrerie-revêtement de sols	40	30 à	70	% CA HT
Pharmacie	80	60 à	100	% CA HT
Photo	70	50 à	90	% CA HT
Pizzas à emporter	80	50 à	90	% CA HT
Pizzeria	70	40 à	100	% CA HT
Plats cuisinés-traiteurs	55	30 à	80	% CA HT
Plomberie-chauffage-sanitaire	35	20 à	70	% CA HT
Poissonnerie	40	20 à	70	% CA HT
Pressing-nettoyage à sec	70	30 à	110	% CA HT
Prêt-à-porter de luxe	40	20 à	60	% CA HT
Prêt-à-porter-vêtements	50	20 à	70	% CA HT
Protection-sécurité-alarme	60	25 à	85	% CA HT
Prothèses dentaires (laboratoire de)	50	30 à	90	% CA HT
Quincaillerie	40	30 à	80	% CA HT
Réparation d'appareils d'électroménager	40	20 à	60	% CA HT

Nature	Fourchette				Unité de barème
	Moyenne % CA	Minimum		Maximum	
Réparation de cycles motocycles	30	20	à	40	% CA HT
Reprographie-tirage de plans	40	20	à	60	% CA HT
Restaurant	70	40	à	100	% CA HT
Restauration rapide-fast-foods	60	40	à	80	% CA HT
Salon de thé	60	30	à	90	% CA HT
Serrurerie traditionnelle	30	20	à	50	% CA HT
Serrurerie-talon minute	70	40	à	90	% CA HT
Services à la personne	35	30	à	50	% CA HT
Solderie	30	20	à	55	% CA HT
Supérette alimentaire	35	20	à	60	% CA HT
Supermarché	25	15	à	30	% CA HT
Surgelés (vente de)	20	15	à	30	% CA HT
Systèmes d'énergies renouvelables	40	20	à	80	% CA HT
Tapisserie d'ameublement-décoration	60	40	à	80	% CA HT
Taxis	60 000 €	30 000 €	à	200 000 €	la place
Teinturerie en pressing	90	60	à	130	% CA HT
Télématique	30	20	à	40	% CA HT
Théâtre	2 000	1 000	à	6 000	le fauteuil
Tissus	60	30	à	80	% CA HT
Toilettage canin	80	50	à	100	% CA HT
Torréfaction café	70	60	à	90	% CA HT
Transports routiers	45	25	à	75	% CA HT
Transports routiers de fret de	40	30	à	60	% CA HT

Nature	Fourchette			Unité de barème
	Moyenne % CA	Minimum	Maximum	
proximité				
Vins à emporter	45	30 à	80	% CA HT

c. Cas particuliers

COMMERCES DE GROS

71230 Pour les fonds de commerce de gros qui réalisent des chiffres d'affaires élevés, les experts n'utilisent qu'exceptionnellement des barèmes basés sur des pourcentages ou des coefficients applicables au chiffre d'affaires.
En toute hypothèse, la valeur du fonds est au moins égale à celle du droit au bail des locaux d'exploitation augmentée de la valeur des éléments corporels. La valeur du droit au bail n'est retenue qu'à titre de valeur minimale. Si, pour ce type de commerce, l'achalandage peut paraître secondaire, voire inexistant, il n'en est pas toujours de même de la situation géographique du lieu d'exploitation qui peut être déterminante en raison, par exemple, des facilités de desserte par gros transporteurs.

PRÉPARATION DE L'ÉVALUATION

71231 Dans la généralité des cas, l'évaluation d'un commerce de gros implique une étude approfondie de l'entreprise et du marché dans lequel elle évolue, en vue de déterminer la ou les méthodes d'évaluation qui permettront d'approcher au plus près la valeur vénale de l'exploitation. Cette étude se déroule en plusieurs étapes incluant notamment :
- une **étude du marché** pour apprécier la position du commerce dans son secteur, évaluer la demande actuelle et future pour les produits vendus, identifier les concurrents directs et indirects de l'entreprise ;
- une **analyse financière** portant sur les revenus générés par le commerce, les marges bénéficiaires, les flux de trésorerie ainsi que sur les coûts fixes et variables de l'exploitation (approvisionnements, stockage, transport, etc.) ;
- une **analyse opérationnelle** des principales fonctions de l'entreprise (gestion des stocks, logistique, utilisation des technologies modernes, etc.) ;
- une **analyse des risques financiers et opérationnels** (risques liés aux fluctuations des prix, aux créances douteuses, à la chaîne d'approvisionnement, aux stocks, etc.) ;
- une **analyse de la clientèle** (fidélité et diversification des clients) ;
- une **analyse stratégique** pour évaluer les opportunités de croissance et les plans d'expansion (efforts d'innovation, développement de nouveaux produits ou services, etc.) ;
- une **évaluation des actifs** (stocks, équipements, des véhicules, des bâtiments, etc.).

MÉTHODES D'ÉVALUATION DES FONDS DE COMMERCE DE GROS

71232 Les experts utilisent fréquemment, en les combinant, la méthode patrimoniale, la méthode par le rendement et la méthode par comparaison.

1. La **méthode patrimoniale** consiste à évaluer les actifs corporels (équipements, stocks, etc.) et incorporels (droit au bail, clientèle, nom commercial) sous déduction des passifs (dettes fournisseurs, dettes fiscales).
Valeur patrimoniale = Actifs corporels + Actifs incorporels – Passifs

2. La **méthode par le rendement** (EBE ou résultat net) se base sur la rentabilité de l'entreprise.
Valeur par le rendement = Résultat net × Multiplicateur

Dans le secteur du gros, le multiplicateur est souvent compris entre 2 et 5 selon la stabilité des résultats, la qualité de la clientèle et la concurrence.

3. La **méthode comparative** consiste à comparer le fonds de commerce avec des transactions similaires dans le même secteur.

71233 ⓘ Exemple

Soit un fonds de commerce de gros présentant les caractéristiques suivantes :
Activité : Distribution de produits alimentaires aux détaillants et aux restaurateurs.
Chiffre d'affaires annuel : 2 000 000 €.
Actifs corporels : Équipements (100 000 €), stock de marchandises (150 000 €).
Actifs incorporels : Droit au bail (estimé à 50 000 €), clientèle, nom commercial.
Passifs : Dettes fournisseurs (30 000 €), dettes fiscales (10 000 €).
Résultat net : 150 000 €.
Localisation : Entrepôt de 1 500 m^2 en zone périurbaine.
Clientèle : 200 clients réguliers (détaillants, restaurants, cantines).
Fournisseurs : Relations solides avec 10 fournisseurs principaux.
Droit au bail : 8 ans restants sur le bail commercial.
Équipements : Chariots élévateurs, rayonnages, système de gestion des stocks informatisé.

1. Évaluation selon la méthode patrimoniale
Valeur patrimoniale = Actifs corporels + Actifs incorporels – Passifs = 100 000 € + 150 000 € + 50 000 € – 40 000 € = **260 000 €**

2. Méthode par le rendement (EBE ou résultat net)
Valeur par le rendement = Résultat net (150 000 €) × Multiplicateur
Supposons un multiplicateur de 3.
Valeur par le rendement = Résultat net × Multiplicateur = 150 000 € × 3 = **450 000 €**

3. Méthode comparative
Transactions comparables : Des fonds de commerce de gros similaires ont été vendus entre 3 et 5 fois le résultat net.
Fourchette d'évaluation : **450 000 € à 750 000 €**

4. Synthèse de l'évaluation
Valeur patrimoniale = 260 000 €.

Valeur par le rendement = 450 000 €.
Valeur comparative = 450 000 € à 750 000 €.
La valeur retenue se situe entre **450 000 € et 600 000 €,** en tenant compte des actifs, de la rentabilité et des comparables.
Les **facteurs influençant la valeur** sont :
- Points forts : Clientèle fidèle, emplacement stratégique, relations solides avec les fournisseurs.
- Points faibles : Concurrence forte, dépendance à quelques fournisseurs clés.
- Perspectives de croissance : Possibilité d'élargir la gamme de produits ou de pénétrer de nouveaux marchés.
Conclusion : L'évaluation finale du fonds de commerce de gros pourrait être fixée autour de 500 000 €, en tenant compte des différentes méthodes et des spécificités du secteur. Cette estimation devra être ajustée en fonction des négociations entre l'acheteur et le vendeur, ainsi que des conditions du marché.

MÉTHODE P. SOUCHON

71235 Certains experts utilisent cette méthode qui consiste à retenir comme valeur du fonds la moyenne entre la valeur de 10 % à 15 % du chiffre d'affaires TTC moyen annuel et la valeur de 1,5 à 3 fois la somme du bénéfice annuel et des émoluments annuels des dirigeants.
La méthode P. Souchon est également utilisée pour l'estimation des **fonds d'industrie** dont la valeur s'estime à la moyenne entre la valeur de 5 % à 10 % du CA TTC annuel et la valeur de 1 à 2 fois la somme du bénéfice annuel et des émoluments annuels des dirigeants. Dans cette méthode, pour les fonds d'industrie, le matériel s'évalue en principe séparément de la valeur du fonds.

71240 Quelle que soit la méthode d'évaluation retenue à titre principal, il est vivement recommandé de procéder à des **contrôles par recoupement** avec une, voire plusieurs autres méthodes pour cerner au mieux la valeur du fonds à estimer. Un recoupement sera considéré comme satisfaisant lorsque les valeurs dégagées par les différentes méthodes demeurent relativement proches les unes des autres. En revanche, lorsque les résultats sont trop éloignés, il est indispensable d'identifier la méthode inadaptée. Retenir la simple moyenne entre des valeurs trop écartées constituerait un arbitrage peu probant.

FONDS À SUCCURSALES MULTIPLES

71250 Une succursale ne peut pas, en principe, constituer un fonds de commerce à part entière. Le point de vente où s'exerce une partie de l'activité de l'organisme commercial, en général confié à un gérant rémunéré, s'évalue à la valeur du droit au bail des locaux d'exploitation augmentée de la valeur du matériel qui y est affecté.

FONDS D'ARTISAN

71255 L'évaluation d'un fonds artisanal nécessite une approche adaptée à la nature spécifique de l'activité artisanale.
Elle implique une **étude préalable** analogue à celle exposée n° 71095 et 71231 pour les fonds de commerce. Toutefois, outre les points évoqués pour les commerces (étude du marché, analyse financière, évaluation des actifs, clientèle, identification des risques, etc.), cette étude devra évaluer le **savoir-faire de l'artisan** (expertise, compétences spécifiques, réputation, qualité de ses produits ou services) pour déterminer l'incidence prévisible du changement d'exploitant sur la valeur du fonds et son potentiel de croissance.
Comme pour les commerces de gros, les experts privilégient une **combinaison de méthodes d'évaluation.** Mais leur choix s'exerce en priorité sur les méthodes suivantes :
- **méthode des comparables** : comparaison avec des activités artisanales similaires récemment vendues ou évaluées ;
- **méthode des multiples** : utilisation des ratios financiers adaptés à l'activité artisanale ;
- **méthode DCF (Discounted Cash-Flow)** : évaluation de la valeur vénale fondée sur l'actualisation des flux de trésorerie futurs.

● DROIT AU BAIL

71260 Le droit au bail s'analyse comme un **droit de renouvellement** monnayable par le titulaire du bail.
La plupart des auteurs et des juridictions estiment que la valeur d'un fonds de commerce ne peut, en toute hypothèse, être inférieure à la valeur du droit au bail. Ce principe a été largement confirmé par une jurisprudence constante des cours d'appel.
La valeur du droit au bail apparaît comme la somme des droits à verser par le nouveau locataire commercial à l'ancien locataire (le **pas-de-porte**) et au propriétaire (le **droit d'entrée**), pour entrer dans les lieux. En l'absence de droit d'entrée, la valeur du droit au bail est donc égale à la valeur du pas-de-porte.
Plusieurs méthodes sont utilisées par les experts pour évaluer un droit au bail.

● MÉTHODE DU COEFFICIENT DE LOYER

71265 La méthode qui consistait à multiplier le loyer du local considéré (ou sa valeur locative lorsque ce loyer s'écarte anormalement des valeurs du marché) par un coefficient multiplicateur variant entre 8 et 15 est devenue arbitraire et source d'erreur, dès lors que les évaluateurs ont perdu de vue le lien qui devait exister entre le choix du coefficient multiplicateur et la réalité économique. Un choix objectif du coefficient aurait dû, par exemple, intégrer la capitalisation d'une économie de loyer ainsi que des paramètres de situation et de consistance des locaux. À défaut, cette méthode du coefficient de loyer est abandonnée.

● MÉTHODE DIFFÉRENTIELLE

71270 La méthode différentielle consiste à comparer les **valeurs vénales « libre » et « occupé »** du local considéré pour retenir la différence comme valeur du droit au bail. Le local étant nécessairement occupé dans l'hypothèse d'une évaluation du droit au bail, la valeur « libre » est estimée par comparaison avec des mutations d'immeubles comparables cédés libres de toute occupation.
Certains experts considèrent qu'en toute rigueur la valeur « occupé » devrait également être recherchée par comparaison avec des mutations d'immeubles semblables cédés en situation d'immeubles occupés. Cependant, une telle recherche de valeur locative de marché reviendrait à ignorer des aspects spécifiques au fonds dont il s'agit de dégager la valeur du droit au bail.
Dans les faits, la valeur vénale de l'immeuble « occupé » est calculée en capitalisant le loyer demandé à un taux dégagé par une étude du marché locatif.

Exemple

Immeuble loué à usage commercial 3 000 € par an :
- Valeur de l'immeuble « occupé » en capitalisant le loyer à un taux de 10 % :
[(3 000 × 100) / 10] = 30 000 €.
- Valeur de l'immeuble « libre » appréciée par référence aux prix constatés pour des immeubles « libres » comparables : 50 000 €. En supposant qu'il n'y ait pas d'indemnité d'entrée à verser au propriétaire des murs, on peut admettre que la valeur du droit au bail est de :
50 000 € – 30 000 € = 20 000 €.

71275 Attention, cette méthode s'avère inadaptée lorsque le **loyer** est **élevé.** En effet, dans cette hypothèse, la méthode générerait une valeur de droit au bail négative. Or, il n'est pas exceptionnel que les valeurs vénales des immeubles vides soient inférieures aux valeurs vénales de ces mêmes immeubles bien loués. C'est notamment le cas en période de crise du marché locatif où les immeubles de rapport bien loués constituent des placements recherchés.
Même en **période de crise du marché locatif,** avec une offre supérieure à la demande, il serait irréaliste de conclure à l'inexistence du droit au bail. On peut considérer que les immeubles bien loués en période de crise correspondent généralement à des emplacements particulièrement recherchés par les locataires potentiels.
Dans ce contexte, il convient d'opter pour une méthode traditionnelle prenant en compte davantage de paramètres intrinsèques et extrinsèques au fonds de commerce à estimer, dont notamment les paramètres de situation des locaux d'exploitation.

MÉTHODE DE L'ÉCONOMIE DE LOYER

71280 La méthode dite « de l'économie de loyer » ou « du différentiel de loyer » peut être recommandée dans le cas où le **loyer** effectivement payé par le locataire partant est **inférieur à la valeur locative** des locaux.

En cas de **reprise du bail** par un nouvel exploitant, celui-ci est censé bénéficier d'une économie de loyer égale à la différence entre la valeur locative et le loyer réel du bail en cours. La valeur du droit au bail représente alors la capitalisation du montant de cette différence sur la durée du bail restant à courir au taux normal de revenu du capital. Néanmoins, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la valeur du droit au bail est plus liée à la situation et à l'emplacement qu'au marché financier. La valeur du droit au bail est, généralement, déterminée par l'application d'un coefficient de situation compris entre 3 (pour les emplacements médiocres) et 9 (pour les emplacements exceptionnels). Les coefficients le plus souvent utilisés varient de 3 à 7.

Exemple

Soit un local commercial dont le loyer annuel est de 25 000 €, alors que sa valeur locative est de 40 000 €.
L'« économie de loyer » est de 15 000 € (40 000 – 25 000). Le locataire commerçant bénéficiant du droit au renouvellement du bail, la capitalisation de cette « économie de loyer » détermine la valeur du droit au bail. Pour un emplacement de bonne qualité le coefficient retenu sera de 6.
Valeur du droit au bail : 15 000 € × 6 = 90 000 €.

MÉTHODE PAR COMPARAISON

71285 La méthode par comparaison, plus traditionnelle, consiste à apprécier directement la valeur du droit au bail du local considéré par référence à des mutations de droit au bail comparables par des éléments caractéristiques tels que la qualité de l'emplacement, les conditions du bail, la qualité et l'état d'entretien de l'immeuble, etc. Les prix constatés pour ces mutations de référence sont alors réduits au m^2 de superficie pondérée, ou, à défaut, au m^2 de superficie utile pour s'appliquer à la superficie pondérée ou à la superficie utile des locaux dont il s'agit d'évaluer la valeur du droit au bail.
Dans l'hypothèse d'une **pondération de superficie,** les coefficients de pondération le plus souvent utilisés par les experts sont les suivants :

Boutique ordinaire :

Rez-de-chaussée	
Zone d'angle (triangle isocèle de 5 m × 5 m)	1,10 à 1,30 (selon l'effet vitrine)
1e zone de vente de 5 m de profondeur à compter de la vitrine	1,00
2e zone de vente de 5 m de profondeur (entre 5 m et 10 m de la vitrine)	0,80 à 1,00
3e zone de vente de 10 m de profondeur (entre 10 m et 20 m de profondeur)	0,40 à 0,60

4e zone de vente de 10 m de profondeur (au-delà de 20 m)	0,25 à 0,35
Annexes diverses (réserves, locaux sociaux et techniques)	0,10 à 0,40
1er sous-sol	
Zone de vente reliée	0,30 à 0,40
Annexes diverses reliées	0,15 à 0,25
Annexes diverses non reliées	0,10 à 0,15
1er étage	
Zone de vente de 5 m sur façade (effet bandeau)	0,50
Zone de vente (hors effet bandeau)	0,30 à 0,40
Mezzanine	0,30 à 0,40
Annexes diverses reliées	0,20
2e étage	
Zone de vente	0,20 à 0,30
Annexes diverses reliées	0,10 à 0,15
3e étage et suivants	
Toutes surfaces confondues	0,10

71287 Du fait de sa référence directe au marché des droits au bail, cette **méthode** paraît **la plus sûre.** Toutefois, elle exige une approche fine du bien à estimer et nécessite des références comparables suffisamment nombreuses et homogènes pour constituer un échantillon représentatif du marché.
La méthode par comparaison est fréquemment utilisée tant par l'administration fiscale que par les juridictions. Le droit au bail des locaux commerciaux obéissant de plus en plus à des critères d'ordre économique, dont notamment les perspectives d'évolution d'un emplacement et des activités susceptibles de s'y exercer, la méthode par comparaison paraît la plus appropriée pour appréhender au mieux la loi de l'offre et de la demande.

Exemple

Considérons un local commercial de 108 m^2 comportant une boutique ordinaire de 80 m^2 (8 m de façade et 10 m de profondeur), une arrière-boutique ordinaire de 18 m^2 et une cave avec sol en terre battue de 10 m^2.
La superficie pondérée de ce local s'établit comme suit :
Boutique :
- Première zone sur 5 m de profondeur : 5 × 8 = 40 m^2
- Surplus : 40 m^2 × 0,80 = 32 m^2.

Arrière-boutique :
- 18 m^2 × 0,40 = 7,2 m^2.

Cave :
- 10 m^2 × 0,10 = 1 m^2.

Total : 80 m^2.
Si, pour des locaux comparables, l'étude du marché local des cessions de droit au bail fait ressortir une valeur de 300 € le m^2 pondéré, la valeur du droit au bail du local considéré sera égale à : 300 €/m^2 × 80 m^2 = 24 000 €.

● STOCK DE MARCHANDISES

71290 L'estimation de la valeur d'un fonds de commerce s'entend, en règle générale, stock (ou marchandises) non compris. Le stock de marchandises cédé, le cas échéant, avec le fonds de commerce doit donc faire l'objet d'une **estimation distincte.**
Celle-ci doit tenir compte de l'importance et de la vitesse de rotation du stock (écoulement des marchandises). Ainsi, les marchandises qui sont en stock depuis un certain temps se voient appliquer une décote dont le taux est fixé suivant la nature de la marchandise et la durée de stockage. Il est recommandé de s'assurer que l'importance du stock de marchandises correspond à une quantité normale compte tenu de l'activité de l'exploitant. À défaut, une décote devra être pratiquée si l'écoulement des marchandises s'avère difficile.

Mémento Transmission d'entreprise 2025-2026
© 2026 Lefebvre Dalloz